

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [6] 법인카드 사용기준 미비

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○는 원활한 업무 수행을 위하여 법인 명의의 신용카드(이하 “법인카드”라 한다)를 발급하여 사용하고 있으며, 감사대상기간 중 연간 평균 법인카드 사용액은 약 #원이었다.

2. 판단기준

법인카드는 업무상 필요한 지출을 신속하게 집행할 수 있는 편리한 수단이지만 현금이나 일반 지출과 달리 사전 승인 절차 없이 즉시 사용이 가능하다. 이러한 특성으로 인해 법인카드는 자금 집행의 투명성과 책임성을 확보하기 위한 명확한 관리기준이 요구된다.

또한 법인카드 사용내역은 회계처리 및 세무 신고의 기초자료가 되므로 사용 목적의 적정성을 판단할 수 있는 객관적 기준이 필요하다. 이에 대부분의 회사는 법인카드 사용규정을 제정하여 사용 가능 범위, 한도, 승인 절차, 사후 관리 체계 등을 명문화하고, 이를 통해 법인카드 사용의 적정성을 통제하는 내부통제 체계를 구축하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 ○○는 법인카드 사용과 관련한 별도의 기준이나 규정을 두고 있지 않아 사용의 적정성을 판단하고 통제할 수 있는 공식적인 근거가 부재한 상황이다.

이는 법인카드 사용과 관련하여 사전 예방 및 사후 검증 체계가 작동하지 않아 사적 용도 혼용이나 불필요한 지출 발생 등의 결과를 초래할 수 있으며, 사용 목적의 적정성을 입증할 객관적 기준이 없어 회계처리 및 세무 신고의 신뢰성 확보에도 한계가 있다.

관계부서 의견 ●실에서는 감사 결과를 수용하면서 법인카드 운영지침을 마련하여 명확한 사용기준을 정립하여 업무 처리의 일관성을 제고하고 내부통제를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 투명한 법인카드 사용 및 내부통제 강화를 위하여 법인카드 사용 기준(또는 지침)을 규정화 하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [7] 업무용승용차 운행기록부 작성 미흡

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○ ●실은 회사의 업무용 차량관리를 담당하는 부서로서 법인세법 및 부가가치세법 관련 규정에 따라 업무용 승용차의 운행일지 작성, 비용처리의 적정성 검토, 업무사용 비율 산정 등의 제반 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「법인세법 시행령」에 따르면 업무용승용차 관련비용을 손금으로 인정받기 위해서는 ‘운행기록 등’을 작성 및 보관해야 하고, 총 주행거리 대비 업무주행 거리를 근거로 업무사용비율을 산정해야 한다고 규정되어 있다.

「법인세법 시행규칙」을 보면 ★부령으로 정하는 ‘운행기록 등’이란 ◎장이 ★부장관과 협의하여 고시하는 운행기록 방법이라고 되어 있고, 「업무용승용차 운행기록 방법에 관한 고시」에 따르면 업무용승용차 운행기록 방법은 차종, 자동차등록번호, 사용일자, 사용자, 운행내역이 포함된 내용을 작성하도록 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간동안 ○○의 업무용승용차 운행기록부를 검토한 결과 운행

기록부를 작성하면서 운행거리의 100%를 일반 업무용으로 일괄 분류하여 작성하였으나, 운행목적의 기재가 누락되어 업무용 사용여부의 판단이 불가능한 상태였다.

업무용승용차 운행기록부는 업무사용비율 산정 및 비용 인정의 근거로서 이를 미흡하게 작성할 경우 손금불산입 등 세무상 불이익이 발생할 수 있다.

관계부서 의견 ●실은 감사결과를 수용하면서 업무용승용차 운행기록부 작성 시 운행목적은 기재하여 업무용 사용의 근거를 명시하도록 시정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○사장은

- ① 업무용승용차 운행기록부 작성 시 운행목적, 출발지·도착지, 운전자, 출퇴근 구분을 기재하는 등 업무용으로 사용 여부를 확인하는 방안을 마련하여 시행하고(통보1)
- ② 향후 업무용승용차 운행기록부 작성 미흡 사례가 재발하지 않도록 관련 직원을 대상으로 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보2)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권 고

제 목 [8] 임원 성과급 및 퇴직금 산정 기준 미흡

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○ ●실은 임직원의 급여 지급 업무를 담당하고 있으며, 임원의 보수(성과급, 퇴직금 등)는 「임원연봉규정」에 따라 산정·지급하고 있다.

임원 보수는 기본연봉, 성과급, 퇴직금으로 구성되어 있는데, 기본연봉은 정액으로 확정되어 있어 자의적 해석의 여지가 없는 반면, 성과급과 퇴직금은 규정에 명시된 산정 방식을 적용하여 지급액이 산출되는 구조로 운영되고 있다.

2. 판단기준

○○의 임원 보수 중 성과급과 퇴직금은 「임원연봉규정」에 명시된 산정 방식에 따라 지급되므로 산정 방식 자체의 명확성과 합리성이 보수 지급의 적정성을 결정한다. 즉, 해석상의 다의성(多義性)이 없어야 하며, 적용 시 혼란이 없도록 ‘명확’해야 하고 경영평가가 결과를 반영한다는 성과급 제도의 본래 취지와 형평에 맞도록 ‘합리적’이어야 한다.

특히 ○○는 보수를 지급받는 임원이 대표이사 1인으로, 다른 임원과의 비교나 조직 내 견제를 통한 검증이 불가능한 구조이므로 「임원연봉규정」의 명확성과 합리성은 보수 결정의 객관성을 확보하는 핵심 요소이다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○의 「임원연봉규정」을 검토한 결과, 성과급 및 퇴직금 산정 기준에서 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 성과급 지급 시기 관련 규정 상충

「임원연봉규정」에서는 성과급은 경영평가 결과가 확정된 후 지급하도록 규정하고 있다. 그러나 같은 규정에서는 임원이 퇴임하는 경우 ‘경영평가 결과 확정 전 성과급’으로 가장 최근에 지급받은 성과급 지급률을 적용하여 전액 지급한다고 규정하고 있다.

이는 경영평가 결과 확정 전에는 성과급을 지급하지 않는다는 원칙과, 퇴임 시에는 경영평가 결과 확정 전이라도 과거 지급률을 적용하여 지급한다는 것이 상충되므로 규정의 명확성을 저해한다.

●실은 실제로는 퇴임하는 임원의 성과급을 실제 경영평가 결과 확정 후(퇴임일 이후 시점)에 지급하고 있다고 소명하였으나, 규정 자체에 상충되는 내용이 병존(並存)하는 것은 해석상 혼란을 초래하고 보수 지급의 예측 가능성을 해친다.

나. 퇴직금 산정 방식 불명확

「임원연봉규정」에 따르면 퇴직금 산정 시 사용되는 월 평균보수는 ‘퇴임 직전 #개월의 월평균 기본연봉’과 ‘경영평가 최저등급에도 지급되는 성과급의 #/#’로 구성된다.

그런데 ‘경영평가 최저등급에도 지급되는 성과급’의 해석에 있어 문언적 해석과 실제 적용 방식 간 차이가 확인되었는데, 문언적 해석으로는 최저등급인 E등급의 성과급 지급률인 #%를 적용하여야 하지만 실제로는 경영평가 등급 중 최저 지급률인 #%(C등급에 해당)를 적용하고 있었다.

이는 규정의 문언과 실제 운영 방식이 불일치하는 것으로 규정의 명확성이 결여

되어 있음을 의미하는데, ‘최저등급’이 최저 성과등급(E등급)을 의미하는지, 아니면 성과급이 지급되는 등급 중 최저등급(C등급)을 의미하는지 명확하지 않기 때문이다.

다. 경영평가 결과가 없는 경우 성과급 산정기준 불합리

「임원연봉규정」에 따르면 퇴임하는 임원이 과거 경영평가 결과가 없는 경우 성과급은 기본연봉의 #%를 기준으로 계산한다고 규정하고 있다.

기본연봉의 #%는 최고등급인 S등급(#%)과 차상위 등급인 A등급(#%) 사이의 비율로, 경영평가 결과가 전혀 없는데도 불구하고 사실상 A등급 수준의 성과급을 지급하는 것으로 다음과 같은 문제가 있다.

첫째, 경영평가 결과에 따라 성과급을 지급한다는 제도 본래의 취지에 부합하지 않는다. 경영평가가 이루어지지 않았거나 결과가 없다면 성과를 평가할 수 없는데도 최상위 수준의 성과급을 지급하는 것은 성과 연동이라는 제도의 목적과 맞지 않는다.

둘째, 경영평가를 받은 임원과의 형평성 문제가 발생한다. 실제 경영평가를 받아 B등급(#%) 또는 C등급(#%)을 받은 임원보다 경영평가를 받지 않은 임원이 더 높은 성과급(#%)을 받게 되는 역전 현상이 발생할 수 있다.

셋째, 규정의 정합성이 떨어진다. 동일한 규정 내에서 경영평가 결과를 기준으로 성과급을 차등 지급하면서도, 경영평가 결과가 없는 경우에는 최상위 수준의 고정비율을 적용하는 것은 논리적 일관성이 결여된 것이다.

퇴임 시점과 경영평가 결과 확정 시점이 불일치하더라도, 경영평가 결과가 확정된 후 실제 평가결과를 반영하여 성과급을 지급하는 것이 제도 본래의 취지에 부합하는 합리적인 방식으로 보인다.

라. 종합의견

「임원연봉규정」에 상충되거나 모호한 규정, 불합리한 규정은 임원 보수 지급의 정당성과 객관성을 훼손하고 주주 등 이해관계자의 회사에 대한 신뢰도를 저하시킬 우려가 있으며, 규정 준수 여부를 판단하고 통제하는 것이 어려워져 내부통제가 제대로 작동하지 않을 위험이 있다.

따라서 「임원연봉규정」의 관련 조항을 전면 재검토하여 명확성과 합리성을 확보할 필요가 있다.

관계부서 의견 ●실에서는 감사의견은 수용하면서 「임원연봉규정」의 조항 간 상충, 모호한 규정, 불합리한 규정의 개선 필요성을 인정하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 「임원연봉규정」의 명확성과 합리성을 확보하기 위하여 아래 사항을 반영하여 규정 개정을 검토하시기 바랍니다.(권고)

1) 퇴임 임원에 대한 성과급 지급 시기 명확화

- 「임원연봉규정」간 상충 내용을 정비하여 퇴임 임원의 성과급 지급 시기를 명확히 규정
- 실무 운영과 같이 퇴임 임원의 성과급도 경영평가 결과 확정 후 지급하는 원칙 명문화

2) 경영평가 결과 확정 전 성과급 지급 규정 삭제 또는 개선

- 「임원연봉규정」의 “경영평가 결과 확정 전 성과급은 가장 최근에 지급받은 성과급 지급률을 적용하여 전액 지급한다”는 규정의 삭제
- 부득이 퇴임 시점에 성과급을 지급해야 하는 불가피한 사유가 있는 경우, 경영평가 결과 확정 후 정산하는 방식 등 합리적인 대안 마련

3) 퇴직금 산정 시 ‘경영평가 최저등급에도 지급되는 성과급’ 개념 명확화

- ‘경영평가 최저등급’의 의미를 명확히 정의

(최저 성과등급인 E등급인지, 성과급이 지급되는 등급 중 최저등급인 C등급인지 명시)

4) 경영평가 결과가 없는 경우 성과급 산정 기준 합리화

- “퇴임하는 임원의 직전 경영평가 결과가 없는 경우 성과급은 기본연봉의 #%를 기준으로 계산한다”는 규정 재검토
- 경영평가 결과가 없는 경우, 경영평가 결과 확정 후 실제 평가 결과를 반영하여 지급하거나, 부득이한 경우 보수 체계의 취지와 형평에 맞는 합리적인 기준 마련

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [9] 잉여 자금 운용 효율성 제고 미흡

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○는 사업운영 과정에서 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따라 발급받는 공급인증서(이하 “REC”라 한다)를 매수인들에게 매도하기 위하여, 20##. ##. <<, ★★, ♣♣와 “신재생에너지 공급인증서 매매계약서(이하 “REC 매매 계약서”라 한다)”를 체결 후 현재까지 ●●으로부터 발급받은 REC를 매수인들에게 공급(매도)하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

REC 매매계약서에 따르면 매수인은 매년 공급인증서 기준가격에 매도인의 해당연도 전력판매량과 가중치를 곱한 후 자신의 매수비율을 곱하여 산정한 금액에서 해당연도에 기지급한 매매대금 지급액의 합계액을 차감한 정산금액을 매도인에게 지급하여야 한다. 다만, 정산금액이 음(-)인 경우에는 매도인이 그 정산금액을 매수인에게 지급하여야 함을 명시하고 있다.

따라서 매도인인 ○○는 REC 정산금액이 음(-)인 경우에는 매수인인 <<, ★★, ♣♣에게 REC 미지급 정산금액을 지급해야 하는 것이 의무이며 REC 매매계약서에

부합하는 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○는 20##년 #월 ◎◎와 신규 LTSA 계약을 체결 이후, 스택 #기 교체 완료로 인한 발전 운영이 정상화되어 이용률 상승('##년 이용률 #% → '##년 이용률 #%) 등의 효과로 감사일 현재 ○○의 잉여 자금 운영현황은 총 #원을 ▮▮ MMDA #좌에 약 #원(이자율 #%) 및 정기예금 #좌에 # 원(이자율 #%)을 분산 예치·운용하고 있다.

한편, REC 매매 계약서에 따라 현재 ○○가 REC 매수사인 <<, ★★, ♡♡에 지급해야 할 미지급 REC 금액은 20##년 #분기 말 기준 총 # 원에 이르고 있다.

그런데 감사대상기간 중 ○○의 잉여 자금 운영 이자율과 프로젝트 파이낸싱(Project Financing, 이하 “PF”이라 한다) 대출금 및 REC 미지급금의 이자율을 비교 확인한 결과, MMDA 및 정기예금의 이자율은 #%~#% 수준이고 PF 대출금 및 REC 미지급금의 이자율은 모두 #% 이므로, 상대적으로 금리가 높은 REC 미지급금 일부 상환 또는 PF 대출금 일부 기한 전 상환을 통해 이자비용을 절감하는 것이 ○○의 자금 운용 효율성 제고 측면에서 유리함에도 감사일 현재까지 MMDA 및 정기예금으로 예치함으로써 불필요한 금융비용이 발생하고 있는 실정이다.

이는 자금 운용 시, 예치 이자율과 차입금·미지급금 REC 이자율 간 차이를 충분히 고려하지 아니한 것으로 재무적 관점에서 합리적이라고 보기 어렵다.

한편 ○○에서도 20##. #. ##. 제#차 이사회 의사결정 제#호 의안으로 PF 대출금 일부 기한 전 상환(안)을 상정하여 이자비용 절감을 추진하였는데, 대주단의 대리인 FI 이사 및 감사(FI)가 PF 대출금의 일부 기한 전 상환은 펀드 투자수익의 변동(저하)이

발생한다는 이유로 안전에 반대하는 의결을 행사하여 PF 대출금 기한 전 상환은 불가하게 된 사례가 있었으므로, PF 대출금과 이자율이 같은 REC 미지급금 지급(정산)으로 잉여 자금 운용의 효율성을 제고할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○에서는 감사 결과를 수용하면서 금융비용 부담을 완화하기 위하여 상대적으로 높은 이자율인 REC 미정산 대금 지급 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 MMDA 및 정기예금으로 운영 중인 잉여 자금의 예치 이자율과 PF 대출 및 REC 미지급금 적용 이자율 간 차이로 인한 금융비용 부담을 완화할 수 있도록, MMDA 및 정기예금을 REC 미지급금 상환 재원으로 활용하는 등 잉여 자금 운영 개선방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정·권고요구 및 통보

제 목 [10] 계약관리 업무처리 미흡

관 련 부 서 ○○ ◀실, ●실

조 치 부 서 ○○ ◀실, ●실

내 용

1. 업무 개요

○○ ◀실은 발전소의 설비 유지관리를 위한 설비교체 공사 및 설치조건부 계약에 대한 예정가격 산정, 참가자격 검토 등 기술분야 업무를 수행하고 있고, ●실은 입찰공고, 계약체결 등 계약업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설산업기본법」에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 ㉠부장관에게 등록을 하여야 하고, 같은 법 시행령을 보면 건축물·플랜트 그 밖의 공작물에 급배수·위생·냉난방·공기조화·기계기구·배관설비 등을 조립·설치하는 공사의 경우 기계설비·가스공사법에 등록하도록 되어 있으며, 「산업안전기본법」에는 건설공사발주자가 도급계약을 체결할 때에는 ㉡부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여야 한다고 규정되어 있다.

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따르면 발주자가 도급계약 체결을 위한 원가계산에 의한 예정가격을 작성할 때는 기준에 따라 산정한 금액

이상의 산업안전보건관리비를 계상하여야 한다고 되어 있는데, 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 일부 물품이 완제품의 형태로 제작·납품되는 경우에는 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에 포함하여 산출한 산업안전보건관리비와 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에서 제외하고 산출한 산업안전보건관리비의 #배에 해당하는 값을 비교하여 그 중 작은 값 이상의 금액으로 계상하라고 되어 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」을 보면 계약담당공무원은 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 ★부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 하고, 물품의 제조·구매의 경우 지체상금률은 #천분의 #로 한다.

그리고 ○○ 「계약규정」에 따르면 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 되어 있으며, 계약담당자는 거래실례가격이 없는 경우 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 ○○의 계약현황을 검토한 결과, 계약관리 업무에 대하여 미흡한 부분이 아래와 같이 확인되었다.

가. 제한경쟁 계약의 집행기준 마련 필요

○○의 계약 현황을 검토한 결과, 총 계약건수 #건 중 수의계약 #건을 제외하고 공개입찰로 추진된 계약은 #건에 불과한 반면, 제한경쟁에 의한 계약은 #건으로 대부분을 차지하고 있는 사실이 확인되었다.

제한경쟁 방식으로 집행된 #건의 계약은 모두 복수의 업체로부터 견적서를 제출받아 그중 최저가 견적을 제출한 업체와 계약을 체결하는 방식으로 진행되었는데, 형식적으로는 제한경쟁 방식이 적용되었으나 실제 운영 방식은 특정 다수 업체를 선정하여 견적을 제출받은 후 최저가 업체와 계약을 체결하는 구조로, 경쟁의 범위가 실질적으로 제한되어 있어 운영 실태상 수의계약에 근접한 형태로 집행되고 있는 것으로 볼 수 있다.

해당 제한경쟁 방식의 계약의 계약금액은 #원부터 #원까지로 확인되며, 일부 계약은 #원을 초과하는 규모임에도 제한경쟁 방식으로 집행되었는데, 계약금액 규모와 무관하게 제한경쟁 방식이 반복 적용될 경우 일반경쟁을 원칙으로 하는 계약규정의 취지가 충분히 구현되지 못할 우려가 있다.

공개입찰을 통한 일반경쟁 계약을 추진하는 경우 입찰공고, 질의응답, 개찰 등 일정 수준의 행정절차로 인해 인력 투입이 수반되어 회사의 여건상 모든 계약을 공개입찰을 통한 일반경쟁 계약으로 추진하기에는 어려운 점은 있으나, 이러한 사정만으로 계약금액이 최대 #원에 이르는 계약까지 제한경쟁 방식으로 집행하는 것이 합리적이라고 보기는 어렵다.

이와 같이 제한경쟁 방식이 소규모 계약에 국한되지 않고 계약금액 규모와 무관하게 광범위하게 적용되고 있는 점은 제한경쟁 적용에 대한 구체적인 금액 기준 또는 적용 한계가 내부적으로 설정되어 있지 않기 때문인 것으로 판단된다.

따라서 일정 규모 이상인 경우에는 보다 많은 업체가 참여하여 계약의 투명성과 공정성을 확보할 수 있도록 계약금액, 계약유형 등을 고려한 제한경쟁 적용 기준을 마련하여 제한경쟁 방식을 적용할 수 있는 계약의 범위 및 한계를 명확히 설정할

필요가 있다.

나. 예정가격 산정 방식 미흡

○○ 홈페이지와 누리장터에 공고하여 입찰·계약을 진행한 “열교환기 구매(설치조건부)”건을 추진함에 있어 예정가격을 산정하였는데 1개 업체(□□□□)의 견적서를 근거로 예정가격을 산정하였다. 견적가격으로 예정가격을 산출함에 있어 복수 견적이 필수적인 요건은 아니나 명확한 거래실례가격이 존재하지 않고 견적가격을 주요 기준으로 삼는 경우 복수의 견적가격을 토대로 예정가격을 산정하는 것이 적정가격을 산정하고자 하는 규정의 취지에 부합하다고 판단된다.

다. 입찰 참가자격 검토 미흡

○○는 “열교환기 구매(설치조건부)”건을 추진함에 있어 입찰공고 시 입찰참가 자격을 “#Gcal/h이상 용량의 Shell & Tube Type 열교환기 #대 이상 공급 실적 보유업체”로 제한하였으나, 기술시방서를 확인한 결과 열교환기의 설치 및 시공 역무가 포함되어 있어 건설산업기본법상 기계를 설치할 수 있는 자격보유자가 설치를 하도록 했어야 한다. 건설산업기본법상 공사업자는 등록된 자만 수행 가능하므로 부적격 업체가 입찰에 참여할 수 있는 구조가 되어 법률 위반과 계약 적정성 훼손의 위험이 있다.

한편 열교환기 구매 건의 낙찰을 받아 시공한 □□는 □□부 건설업체정보 조회 결과 기계설비·가스공사업(울산남구 #####-##-##)에 등록되어 건설산업기본법을 위반한 것은 아님을 확인하였다.

라. 산업안전보건관리비 산정 미흡

○○는 “열교환기 구매(설치조건부)”의 계약을 체결하면서 산출내역서를 정

구하였는데 내역서상 산업안전보건관리비는 #원(요율 #%)이었다. 그러나 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 완제품 가액을 대상액에 포함하여 산출한 산업안전보건관리비와 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에서 제외하고 산출한 산업안전보건관리비의 #배에 해당하는 값을 비교하여 그 중 작은 값 이상의 금액으로 계상하여야 하는데, 제출된 내역서에서는 완제품 가액을 알 수 없어 올바른 금액을 산정하여 비교할 수 없었다.

다만 완제품 가액을 대상액에 포함하여 산출할 경우, 입찰공고일(20##. #. #.) 기준 조달청에서 공고한 원가계산 제비율 표에 따르면 # ~ #원 미만 중건설공사(화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사)의 산업안전보건관리비율은 기초액에 요율(#%)를 곱하여 산정하게 되어 있고, 이 방식으로 계산할 경우 #원으로 계약 시 제출받은 내역서의 산업안전보건관리비는 기준에 맞지 않게 산정되었으므로 ○○ 담당자는 내역서를 검토하여 수정 제출토록 하였어야 했다.

마. 지체상금을 산정방법 개선 필요

○○는 “열교환기 구매(설치조건부)”건의 계약을 체결하면서 지체상금률을 #천분의 #를 적용하였다. 그러나 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 따르면 물품의 제조·구매의 경우 지체상금률은 #천분의 #로 하여야 하며, 민간계약의 경우 계약당사자간 협의를 통해 결정할 수 있더라도 납기 지연 시 발생 가능한 피해에 대하여 회사를 보호하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용하는 것을 검토할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○는 감사결과를 수용하면서 계약업무 처리 미흡사례가 발

생하지 않도록 관리 방안을 수립하여 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○사장은

- ① 계약의 투명성과 공정성을 확보할 수 있도록 계약금액, 계약유형 등을 고려한 제한경쟁 적용 기준을 수립하여 시행하고(권고1)
- ② 향후 견적가격을 기준으로 예정가격을 산정할 경우 복수의 견적가격을 토대로 예정가격을 산정하시기 바람(권고2)
- ③ 설치조건부 구매 계약을 추진할 경우 설치·시공이 관련 법률에 따라 적절한 업체가 시행할 수 있도록 관련 자격조건을 입찰 참가 자격에 포함하여 입찰공고를 시행하시기 바랍니다.(시정)
- ④ 또한 계약 추진 시 계약 과정에서 산업안전보건관리비 산정이 미흡하여 관련 법률을 위반하는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 대책을 수립하여 시행하고(통보)
- ⑤ 계약 추진시 지체상금을 결정할 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용하여 납기 지연 시 발생 가능한 피해를 미연에 방지하시기 바랍니다.(권고3)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 [11] 명절기념품 지급 부적정

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○는 직원의 복리후생관리를 위하여 「복리후생관리규정」과 그 세칙을 제정하여 운용하고 있고, 설·추석 명절기념품 등을 복리후생비로 임직원에게 지급하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

○○ 「복리후생관리규정」에 따르면 ‘급여성 복리후생비는 인건비 항목 외에 소득세법상 근로소득에 해당하고 직원의 복지 증진을 위하여 운영하는 항목을 말한다’라고 되어 있고, 명절기념품은 설·추석에 각 #원씩을 지급하도록 되어 있으며, 「임원연봉규정」에는 임원의 기본연봉에는 제수당 및 금전적 복리후생비가 포함되어 있다고 되어 있다.

따라서 ○○는 「복리후생관리규정」에 따라 설·추석에 각 #원씩을 직원에게 지급하고, 소득세법에 따라 근로소득에 포함시켜 원천징수 처리하여야 하며, 「임원연봉규정」에 따라 임원에게는 명절기념품 등 급여성 복리후생비를 지급하지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 동안 ○○에서 지급한 명절기념품을 점검한 결과, 직원에게 설·추석 명절기념품을 지급한 후 근로소득에 포함시키지 않아 원천징수가 누락된 것을 확인하였고, 「임원연봉규정」과 다르게 사장에게도 설·추석에 명절기념품을 지급한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ●실에서는 감사결과를 수용하면서 향후 복리후생비 지급 시 「복리후생관리규정」과 「임원연봉규정」을 준수하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은

- ① 「복리후생관리규정」에 따라 임직원에게 지급된 명절기념품에 대하여 해당금액을 원천징수하고(시정)
- ② 향후 명절기념품 지급 시 원천징수가 누락되지 않도록 담당 직원 대상으로 교육을 실시하며(통보1)
- ③ 명절기념품을 포함한 급여성 복리후생비 지급 시 사장을 포함한 임원에게 지급되지 않도록 관리 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보2)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [12] 이해관계 이사 의결권 배제 미준수 및 정관상 특별결의 요건 개선 필요

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○ ●실은 「정관」에 따라 이사회를 운영하고 있으며, 회사의 주요 재무사항에 대한 의사결정을 수행하고 있다. 이와 관련하여 PF 대출금 상환 조건 변경과 관련된 특별결의 안건이 20##년과 20##년에 각각 #회씩 이사회에 상정되어 의결된 바 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「상법」에 따르면 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 하여야 하나 정관으로 그 비율을 높게 정할 수 있다고 되어 있고, 총회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하도록 규정하고 있다.

그리고 ○○ 「정관」에 따르면 이사회의 결의사항에 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다고 명시되어 있고, 재무적 출자자와의 PF 약정 관련 조기상환 등의 행위를 하고자 할 경우에는 “재적이사 전원의 찬성”이 있어야 한다고 명시되어 있다.

또한 대법원 판례에서도 이사회 결의 시 의사 정족수 산정과 관련하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의사 정족수 산정에는 포함되나, 결의성립에 필요한 출석이사에는 산입되지 아니한다고 판시하고 있다.

따라서 ○○는 회사의 재무 및 경영에 중대한 영향을 미치는 이사회 안건을 심의·의결함에 있어 관계 법령, 판례 및 정관에 따라 이해관계 이사의 의결권을 엄격히 제한하고, 정관상 결의 요건이 합리적으로 적용될 수 있도록 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○는 20##년 제#차 이사회에서 ‘PF 대출금 일부 기한전 상환’ 안건을 심의·의결하는 과정에서 이해관계가 있는 재무적 출자자가 지명한 이사의 의결권을 제한하지 않은 사실이 확인되었다.

해당 안건은 PF 대출금 조기 상환을 통해 ○○ 이자비용을 절감하려는 회사의 이익과 이자 수익 극대를 추구하는 재무적 출자자의 이해가 상충될 수 있는 사안인데도, 이해관계 이사의 의결권 제한이 이루어지지 않은 것이며, 이는 「정관」 및 대법원 판례 등에서 정한 이해관계 이사 의결권 제한 원칙과 부합하지 않는 처리로 판단된다.

또한 20##년 제#차 이사회에서는 PF 대출금 상환기간 단축 안건을 심의하면서 재무적 출자자가 지명한 이사를 이해관계자로 판단하여 의결권 행사를 제한한 전례가 있었음에도, 동일·유사한 성격의 안건인 20##년 이사회에서는 상반된 방식으로 의결이 이루어졌다.

한편, 현행 「정관」은 PF 대출금 조기상환과 같은 특별 결의 사항에 대하여 재적이사 전원의 찬성을 요구하고 있어, 특정 이사가 이해관계자로 판단되어 의결권을 제한할 경우 사실상 전원 찬성 요건을 충족할 수 없는 구조적 한계가 존재한다.

이로 인해 신속한 의사결정이 요구되는 중요 재무 안건이 의결되지 못하거나 이사회 운영의 일관성과 공정성을 저해할 우려가 있다.

관계기관 의견 ●실에서는 감사 의견에 대하여 기본적으로는 동의하나, 대주단

과 재무적 출자자와의 관계 및 PF 금융 구조의 특수성 등을 고려할 때 이사회 의결 정족수 산정 기준에 대하여 추가적인 내부 검토도 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은

- ① 향후 이사회 안건 심의 시 해당 안건과 관련하여 특별한 이해관계가 있는 이사에 대해서는 관계 법령, 판례 및 정관에 따라 의결권이 배제될 수 있도록 이사회 운영을 철저히 관리하고(통보 1)
- ② 재적이사 전원의 찬성이 요구되는 특별결의 사항과 관련하여 이해관계가 있는 이사는 재적이사 수에서 배제하는 등 합리적인 이사회 의결이 가능하도록 「정관」의 “재적 이사 전원”의 범위에 대한 명확한 기준을 마련하시기 바랍니다.(통보 2)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권 고

제 목 [13] 근로자재해배상책임보험 가입 권고

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○는 연료전지 발전시설을 운영하는 회사로서, 소속 근로자들은 발전설비의 운영 및 유지보수, 안전관리 등 다양한 직무에 종사하고 있으며, 발전시설의 특성상 근로자는 업무 수행 과정에서 산업재해 사고 발생 위험에 노출되어 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

근로자가 업무상 재해를 입은 경우 「산업재해보상보험법」에 따라 산업재해보상보험(이하 “산재보험”이라 한다)에서 치료비, 휴업급여, 장해급여 등 법정급여를 받을 수 있으나 이는 사회보장적 차원의 최소한의 보상으로 정신적 고통에 대한 위자료나 산재보험의 급여 항목을 초과하는 실손해액은 보상되지 않으며, 산재 보상 범위를 초과하는 손해는 「민법」 및 대법원 판례에 따라 회사가 민사상 배상 책임을 부담하게 된다.

특히 20##년 #월 #일부터 시행된 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따르면 사업주 등의 고의 또는 중대한 과실로 중대재해가 발생한 경우 해당 사업주 등이 중대재해로 손해를 입은 사람에 대하여 그 손해액의 #배까지 징벌적 손해배

상 책임이 부과될 수 있어 경영상의 배상책임이 크게 증가하였다.

따라서 대규모 재해 발생 시 회사가 직면할 수 있는 재무적 충격을 완화하고, 재해 근로자에게 신속하고 원만한 보상을 실현하기 위해 산재보험의 보상범위를 초과하는 손해에 대한 사업주의 배상책임을 보장하는 근로자재해보상책임보험(이하 “근재보험”이라 한다) 가입이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○의 근재보험 가입 현황을 점검한 결과, 현재 해당 보험에 가입되어 있지 않은 것으로 확인되었는데, 이로 인해 근로자가 업무상 재해를 입어 산재보험으로 보상되지 않는 손해가 발생한 경우, 회사는 이를 전적으로 민사상 손해배상책임으로 부담해야 하며, 손해액이 클 경우 회사의 재무 건전성과 경영 안정성이 훼손될 가능성이 있다.

또한 근로자의 입장에서 산재보험 보장 범위를 초과하는 손해 보상을 위해 민사소송 등 복잡한 절차를 거쳐야 하며, 회사의 지급 능력에 따라 실질적인 보상이 제한되거나 지연될 우려가 있다.

관계기관 의견 ○○ ●실에서는 감사결과를 수용하면서 근재보험 가입을 적극적으로 검토 후 후속조치를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 근로자 보호 및 경영 안정성 제고를 위하여 근재보험과 같은 추가적인 위험보장 방안에 대해 검토하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권 고

제 목 [14] 신원보증보험 가입 필요

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○는 연료전지 발전소의 운영·관리 업무를 수행하는 회사로서 소속 직원들은 시설 운영, 안전관리, 계약 관리, 재무·자산관리 등 회사 재산과 직결되는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「민법」에 따르면 회사(사용자)는 직원(피용인)이 직무수행과 관련하여 제3자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있고, ○○ 「취업규칙」은 직원이 고의 또는 중대한 과실로 회사 재산에 손해를 입힌 경우 이를 변상하도록 규정하고 있다.

그러나 손해액이 크거나 직원의 변상 능력의 한계로 회사가 손해 전액을 회수하기는 현실적으로 어려운데, 이러한 위험을 관리하기 위해 신원보증보험 제도가 운영되고 있다. 국내 신원보증보험은 직원의 과실로 인한 회사의 직접 손해뿐만 아니라 민법상 사용자 책임에 따른 제3자의 배상금액까지 보상범위에 포함하고 있으며, 실제 다수의 연료전지 발전사에서도 이러한 목적으로 신원보증보험에 가입하고 있다.

따라서 ○○도 사용자 책임 리스크, 내부 손해배상 규정의 실효성 한계 등 제반 위

험 요인을 종합적으로 고려하여 신원보증보험 가입을 적극 검토하여 회사 자산을 효과적으로 보호하고 내부통제를 강화할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 ○○의 신원보증보험 가입 현황을 점검한 결과, 재무·자산·계약 등 주요 업무를 수행하는 직원들이 신원보증보험에 가입하지 않은 것으로 확인되었다.

이로 인해 직원의 고의 또는 중대한 과실로 회사에 직접 손해가 발생하거나, 제3자에게 손해를 입혀 회사가 민법상 사용자 책임에 따라 배상하는 경우, 「취업규칙」에 따라 직원에게 변상을 청구할 수 있으나 손해 규모가 크거나 직원이 변상이 불가능한 경우 실질적인 회수는 어려울 수 있다. 이는 회사의 위험관리 체계에 공백이 있다는 것을 의미하며, 실제 재산상 손해가 현실화 될 경우 회사의 경영 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있다.

관계부서 의견 ●실에서는 감사결과를 수용하면서 신원보증보험 가입을 규정화하여 내부통제를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 직원의 고의 또는 과실로 인한 재산상 손해에 대비하고 경영 안정성을 담보할 수 있도록 신원보증보험과 같은 위험관리 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [15] 밀폐공간 작업 프로그램 미수립

관 련 부 서 ○○ ◀실

조 치 부 서 ○○ ◀실

내 용

1. 업무 개요

○○는 수소연료전지 #기를 운영하여 전기를 생산하는 회사로서 ◀실은 발전설비의 안정적 운영과 산업안전을 담당하고 있고, 산업안전관리를 위하여 「안전작업허가지침」(PSM-NGE-430)을 제정하여 운용하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따르면 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리 방안 등의 내용을 포함한 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하도록 규정되어 있다.

그리고 최근 20##. #. #. 경북 경주시 소재 폐기물 가공업체에서 수조 배관공사 중이던 작업자 #명이 질식으로 사망하는 사고가 발생한 것과 관련하여, 고용노동부에서는 “밀폐공간 질식사고 예방 철저 요청” 공문을 모든 대상 사업장에 송부하면서 밀폐공간 작업에 대한 안전수칙 준수를 강조하였다.

따라서 ○○에서는 위 囀부에서 강조한 밀폐공간 작업 안전수칙 준수와 산업안전예방을 위하여 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 밀폐공간 작업 프로그램을

수립·시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○의 변압기 전선 통로, 송전선로 통로 및 맨홀 등과 같은 밀폐공간에 대한 밀폐공간 작업 프로그램 수립·시행 현황을 점검한 결과, 「안전작업허가지침」(PSM-NGE-430)에 밀폐공간 작업허가에 대한 절차는 기술되어 있으나, 사업장의 밀폐공간 위치 등 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 요구하는 내용은 포함되어 있지 않아 밀폐공간 작업 프로그램 관련 법령 위반과 산업안전 사고가 발생할 위험에 노출되어 있다.

관계부서 의견 ○○는 감사결과를 수용하면서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 즉시 시행하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은

- ① 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하고(통보1)
- ② 밀폐공간 작업 프로그램에 대하여 모든 직원 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보2)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [16] 보조기기 경상정비 안전관리 미흡

관 련 부 서 ○○ ◀실

조 치 부 서 ○○ ◀실

내 용

1. 업무 개요

○○ ◀실은 발전설비 유지보수를 담당하고 있으며, 주기기를 제외한 보조기기 경상정비를 20##년까지는 외부 정비업체와의 용역계약을 통하여 수행하였으나, 20##년부터는 ◀실에서 직접 수행하고 있다.

그리고 ○○는 「산업안전보건법」과 같은 법 시행령에 따라 4부에 공정안전 보고서를 제출하여 심사받고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」에 따르면 사업주와 근로자는 공정안전보고서의 내용을 지켜야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙을 보면 공정안전보고서의 세부내용으로 안전작업허가 사항을 포함하도록 되어 있다.

이에 따라 ○○는 「안전작업허가」(PSM-NGE-430)지침을 제정하여 운용하고 있으며, 작업부서는 작업허가서의 작업내용에 대하여 작업조건이 안전하다는 것을 확인한 후 작업허가서를 작성하여 관리감독자의 승인을 득한 후 작업에 착수할 수 있다고 규정하고 있다.

따라서 ○○는 작업을 수행하기 전 「산업안전보건법」과 「안전작업허가」(PSM-NGE-430)에 따른 안전작업허가 절차를 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 ○○에서 20##년 이후 직접 수행한 보조기기 경상정비 관련 안전작업허가 실태를 점검한 결과, 현재까지 작업허가서가 1건도 발행되지 않았고, 이로 인해 작업 전 안전 위해요소를 파악하지 못하여 산업안전사고 발생 위험이 있으며, 「산업안전보건법」 위반에 따른 법적 리스크에도 노출되어 있는 것으로도 확인되었다.

관계부서 의견 ○○는 감사결과를 수용하면서 직접 정비의 경우 작업부서와 작업허가부서가 동일하여 작업허가 절차의 실효성이 없다고 판단하였으며 이에 따라 직접정비에 대한 작업허가서를 발행·승인하지 않았으나, 향후 「산업안전보건법」과 「안전작업허가」(PSM-NGE-430)에 따라 직접 수행하고 있는 보조기기 경상정비 작업에 대해서도 작업허가서를 발행하여 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 「산업안전보건법」과 「안전작업허가」(PSM-NGE-430)에 따라 직접 수행하는 보조기기 경상정비에 대해서도 작업허가서 발행 후 관련 작업이 수행될 수 있도록 방안을 마련하여 조치하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [17] 「안전운전지침」 미준수

관 련 부 서 ○○ ◀실

조 치 부 서 ○○ ◀실

내 용

1. 업무 개요

○○는 공정 및 설비의 안전하고 효율적인 운전을 위하여 공정안전관리 (Process Safety Management, 이하 “PSM”이라 한다) 대상 공정·설비에 대한 운전절차 작성 및 관리 기준을 정한 「안전운전지침」(PSM-NGE-410)을 제정하였으며, 위 지침에 따라 각 공정 및 설비 운전절차서를 작성하여 운용하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법 시행규칙」에 따르면 공정안전보고서에 안전운전지침을 포함하도록 되어 있고, 이에 따라 ○○는 「안전운전지침」(PSM-NGE-410)을 제정하여 운용하고 있으며, 공정·설비 등의 운전절차서에 운전 단계별로 ‘최초의 운전, 정상운전, 비상운전’ 등의 #가지 운전절차를 포함시키도록 규정하고 있다.

또한 ○○는 공정안전관리 대상 절차서에 대하여는 ‘PSM’을 부여하여 관리하고 있고, ‘PSM’이 표기된 절차서는 공정안전관리 체계에 포함되는 절차서로 「안전운전지침」(PSM-NGE-410)에 따라 작성되어야 한다.

따라서 ○○는 「산업안전보건법 시행규칙」과 「안전운전지침」(PSM-NGE-410)에 따라 #

가지 운전절차를 공정안전관리(PSM) 대상 운전절차서에 포함시켜 운용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○에서 운용하고 있는 운전절차서 #종을 점검한 결과, 「질소탱크운전절차」(기술-PSM-운전-01)와 「정압설비 운전절차」(기술-PSM-운전-02)에는 #가지 운전절차가 반영되어 있는 반면, 나머지 #종의 운전절차서에는 기동절차 비정상 운전절차 정지절차 등 일부 운전절차만 반영되어 있어 「안전운전지침」(PSM-NGE-410)에서 요구하는 기준을 충족하지 못한 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○○는 감사결과를 수용하면서 #종의 절차서는 공정 관련 절차서가 아니어서 「안전운전지침」(PSM-NGE-430)에서 요구하는 #가지 운전절차를 반영하지 않았다고 설명하였다. 그러나 ○○의 설명을 일부 수용하더라도 모든 운전절차서 번호에 공정을 나타내는 ‘PSM’이 부여되어 있어 #종의 절차서가 공정과 관련이 없다는 주장은 설득력이 부족하므로 「안전운전지침」(PSM-NGE-430)에 따라 #종의 절차서에 #가지 운전절차를 반영하거나, 또는 공정 관련 절차서에만 ‘PSM’의 절차서 번호를 부여하는 등의 조치가 필요하다.

조치할 사항 ○○ 사장은 「안전운전지침」(PSM-NGE-430)에서 요구하는 #가지 운전절차를 반영하지 않은 #종의 운전절차서에 대하여 지침에 따라 #가지 운전절차를 반영하거나, 공정과 직접 관련이 없는 절차서에 대해서는 공정안전관리(PSM) 대상 절차서로 오인되지 않도록 절차서 번호를 정비하여 필요한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [18] 「작업안전분석지침」 작성 미흡

관 련 부 서 ○○ ◀실

조 치 부 서 ○○ ◀실

내 용

1. 업무 개요

○○ ◀실은 발전설비 정비작업과 관련된 유해·위험요인을 파악하고 이를 지속적으로 관리·개선하기 위하여 작업별 위험성 평가 등의 내용을 포함한 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)을 제정하여 운용하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」에 따르면 사업주는 유해·위험 요인을 찾아내어 근로자의 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하도록 되어 있고, 위험성평가에 대한 상세한 기준이 제시된 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제20##-##호)을 보면 작업의 일부 또는 전부를 도급하는 경우 도급한 사업주와 수급받은 계약상대자가 위험성평가를 각각 실시하여야 한다고 되어 있으며, 위험 가능성과 중대성을 조합한 빈도·강도법 등을 고려하여 위험성평가 방법 중 한 가지 이상을 선정하여 실시할 수 있도록 되어 있다.

한편, ○○에서는 「산업안전보건법」과 현장 적용의 가교역할을 할 수 있도록 기술지원규정(Korea Occupational Safety Health Agency, 이하 “KOSHA Guide”이라 한

다)을 제정하여 제공하고 있는데, 위험성평가에 대한 기술지원규정인 KOSHA Guide(P-140-2020)를 보면 작업위험성평가(Job Risk Assessment, 이하 “JRA”이라 한다)는 모든 작업에 대하여 유해위험요인을 파악하고 안전한 작업절차를 마련하기 위해 수행하는 작업위험성분석(Job Risk Analysis, 이하 “JRA”이라 한다), 작업안전성분석(Job Safety Analysis, 이하 “JSA”이라 한다), 절차적실행분석(Procedure Implementation Analysis, 이하 “PIA”이라 한다), 사전작업위험분석(Pre-task Hazard Analysis, 이하 “PTA”이라 한다) 등의 모든 작업 유해위험요인을 분석하는 방법이라고 정의되어 있고, 사업장과 작업의 특수성을 고려하여 작업 위험성평가 기법을 적용할 수 있으며, 같은 가이드라인 4.3.2항에는 위험성 평가팀장의 역할에 대하여 팀원에 대한 위험성 평가 교육, 평가에 필요한 자료 수집, 평가진행 및 평가결과 기록 등으로 규정되어 있다.

따라서 ○○는 관계법령인 「산업안전보건법」 및 「사업장 위험성평가에 관한 지침」과 KOSHA Guide를 준수하여 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)에 작업위험성평가 기법과 위험성 평가팀장의 역할 등을 반영하고, 작업 시 이를 반드시 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○ 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)을 검토한 결과, 작업안전성분석(JSA) 기법만 규정되어 있고, 다른 작업위험성평가(JRA) 기법은 정의되어 있지 않아 KOSHA Guide(P-140-2020)와 맞지 않게 작성된 것으로 확인되었다. 또한, ○○에서는 장기 서비스계약업체인 FCE사 양식을 승인하여 작업을 수행하고 있는데 이는 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)을 위반한 것으로 오해할 소지가 있다.

그리고 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)에 KOSHA Guide(P-140-2020)와 다르게

위험성평가 팀장의 역할에 평가팀장의 자격 요건이 기술되어 있어 지침을 개정해야 하는 것으로도 확인되었다.

관계부서 의견 ◀실은 감사결과를 수용하면서 관계법령에 따라 협력사에서 사용하는 다른 작업위험성평가 기법도 허용하고, KOSHA Guide (P-140-2020)에 따라 위험성평가 팀장 역할을 명확히 할 수 있도록 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)을 개정하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은

- ① 관계법령과 KOSHA Guide(P-140-2020)에 따라 모든 작업위험성평가 기법(JRA, JSA, PIA, PTA 등)도 허용할 수 있도록 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)을 개정하고(통보1)
- ② KOSHA Guide(P-140-2020)에 따라 위험성평가 팀장의 역할을 명확히 할 수 있도록 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)을 개정하시기 바랍니다.(통보2)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [19] 「고압가스 안전관리법」 미준수

관 련 부 서 ○○ ▲실

조 치 부 서 ○○ ▲실

내 용

1. 업무 개요

○○는 ▲실은 수소연료전지 발전사업의 안전한 운영과 산업안전을 담당하는 부서로서 작업장 내 발생할 수 있는 안전사고에 대비하여 공기호흡기 및 소화기 등을 비치·관리를 하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따르면 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 공기호흡기 또는 공기마스크, 사다리 및 섬유로프 등 비상시에 근로자를 피난시키거나 구출하기 위해 필요한 기구를 갖추어야 한다고 되어 있고, 「고압가스안전관리법」을 보면 용기나 특정설비가 8부령으로 정하는 기간의 경과 후 용기검사를 받아야 한다고 규정되어 있다.

따라서 ○○는 사업장 내 대피용으로 비치한 공기호흡기에 대해 법령에서 정하고 있는 기간 내 용기 재검사를 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 ○○의 현장에 비치된 공기호흡기를 점검한 결과,

공기호흡기의 용기 검사기한이 만료된 상태로 비치되어 있는 것이 확인되었다.

○○ 공기호흡기 용기에 대한 신규검사는 20##년 #월로 기재되어 있고, #년이 경과한 20##년 #월 이내에 용기 재검사를 수행해야 하나, ○○에서 기간 내 재검사를 수행하지 않아 기간만료로 인해 관계 법령을 위반한 결과를 초래하였다.

만약 기간 내 재검사를 적절히 수행했을 경우 최대 사용연한인 20##년까지 사용할 수 있었으나, 검사 기한 초과로 공기호흡기를 재사용하지 못하고 용기를 폐기해야 할 경우에는 공기호흡기를 재구매할 수밖에 없으며, 재검사 비용과 용기의 구매비용을 비교하였을 때 용기 구매비용이 상대적으로 크므로 불필요한 예산 낭비라고 판단된다.

따라서 ○○는 「고압가스안전관리법」 위반과 예산 낭비가 발생하지 않도록 향후 공기호흡기 구매 후 법령에서 요구하는 검사기한(충전기한)에 따라 검사를 누락 하지 않도록 관리할 필요가 있다.

관계부서 의견 ◀실에서는 감사결과를 수용하면서 현재 보유 중인 공기호흡기는 폐기하고 새로운 호흡기를 구매하여 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은

- ① 「산업안전보건기준에 관한 규칙」과 「고압가스안전관리법」에서 정한 검사기한(충전기한)이 만료된 공기호흡기 용기에 대하여 재검사 후 재사용 또는 폐기 등의 적절한 조치를 하고(통보1)
- ② 향후 「산업안전보건기준에 관한 규칙」과 「고압가스안전관리법」에 따른 공기호흡기 검사기한(충전기한)을 준수할 수 있도록 관리방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보2)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 [20] 「개인정보보호법」 관련 업무처리 미흡

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○ ●실은 회사의 운영을 위하여 내부 직원들의 개인정보를 수집하고 외부 인원이 자사를 방문하는 경우 방문객의 정보를 사내에 등록하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「개인정보보호법」에 따르면 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집해야 한다고 되어 있고, 같은 법 제30조(개인정보처리의 수립 및 공개)를 보면 개인정보처리자는 개인정보의 처리 방침을 수립해야 한다고 규정되어 있다.

한편, ㉠부와 ㉡에서는 현업에서 참고할 수 있게 임직원 고용과 인사업무에 필요한 개인정보수집 범위 등이 안내된 「개인정보 보호 가이드라인」(인사·노무편)을 ㉠부 공개포털의 정책자료실에서 제공하고 있다.

따라서 ○○는 「개인정보보호법」에 따라 개인정보를 처리할 때에는 개인정보 방침을 수립하여 개인정보 처리 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하고, 필요시 「개인정보 보호 가이드라인」(인사·노무편)을 참

고하여 업무를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 동안 개인정보처리 현황을 점검한 결과, 출산휴가신청서 등의 첨부자료에서 임직원 가족 구성원의 주민등록번호 뒷자리가 포함된 개인정보가 수집된 사실을 확인하였다.

또한 ○○는 자사 방문객의 개인정보(휴대폰번호, 이름, 소속 등) 수집하거나, 자사 임직원 개인정보를 사용하는 개인정보처리자이지만, 「개인정보보호법」에 따라 개인정보처리방침을 별도로 수립하지 않아 관련 법규를 위반할 위험에 노출된 것으로도 확인되었다.

관계부서 의견 ●실에서는 감사결과를 수용하면서 향후 「개인정보보호법」에 따라 임직원의 개인정보를 최소한으로 수집할 수 있도록 업무처리에 유의할 것이며, 또한 「개인정보보호법」을 위반하지 않도록 개인정보처리방침을 조속히 수립하겠다는 의견을 밝혔다.

조치할 사항 ○○ 사장은

- ① 「개인정보보호법」에 따라 현재 등록된 불필요한 범위의 수집된 개인정보에 대해 마스킹 혹은 보존이 필요 없는 자료는 삭제 등의 적절한 조치를 하고(시정)
 - ② 「개인정보보호법」에 따라 ○○는 개인정보처리방침을 수립하시기 바랍니다.
- (통보)

모범사례 추천서(1)

제 목 경상정비 직접 수행으로 원가절감 및 기술력 향상

시 행 부 서 ○○ ◀실

모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

○ ○○ 연료전지 발전시설은 크게 전기를 생산하는 주기와 주기를 운영하는 데 필요한 원료공급 및 생산된 전기와 열을 판매하는 보조설비로 구성되어 있다.

*주기 : 스택모듈, 수처리설비, 탈황설비, 예비개질설비, 가습기설비 인버터 설비 등

*보조설비 종류 : 열교환설비, 전기설비, 기계설비, NG정압설비, 고압가스설비, 통신설비 수증기저감설비, 보조기기 운전설비 등

○ 주기는 장기유지보수계약(LTSA)에 따라 계약자가 운영 및 유지관리를 하고 있으며, ○○ ◀실에서는 노을연료전지 발전시설 중 주기를 제외한 보조설비의 운영과 점검, 고장수리 등 유지관리 업무를 하고 있다.

○ ○○가 운영하는 보조설비 중 점검, 정비업무는 별도로 경상정비 전문용역 업체와 계약하여 보조설비를 유지관리를 하고 있고, 그에 따른 경상정비 업체의 전반적인 업무 수행 결과에 대하여 ◀실에서 관리·감독하고 있다.

2. 현상태(문제점)

○ 사업초기 보조설비의 안정적인 유지관리를 위해 경상정비 전문용역업체로 하여금 유지관리 업무를 하였으나, 아래와 같은 이유로 용역업체의 필요성이 점차 감소되었다.

- 1) 용역업체 직원의 적은인원(전기#명, 기계#명)으로 인한 기술적 한계
- 2) 평일 주간근무에 한정된 용역업체계약 특성상 돌발상황 시 대응 난이
- 3) 경상정비 용역업체 관리에 따른 행정업무 증가(#명)
- 4) 위험요소 작업관리 및 작업 후 확인 등의 실질적 관리의 어려움(#명)

3. 전환과정(직영)

- ○○ 직원들의 점검 및 경상정비 역량을 증가시키기 위하여 경상정비 용역업체의 운영기간에 ○○ 직원도 직접 보조설비 점검을 하여 교차점검 및 확인을 하였다.
- 경상정비 발생 시에도 관리·감독을 하면서 관련 작업의 절차를 만들고 ◀실 직원들에게 실무교육을 수시로 진행하면서 경상정비 노하우를 습득하는 등 전환과정 시 직원들의 노력으로 용역업체의 필요성이 점차 감소되었다.

4. 개선효과

- 직접정비로 전환하는 과정을 통하여 직원들의 경상정비 역량이 증가하게 되었고 계약기간 종료에 따라 직원들이 직접 수행하게 되었다.
- 경상정비 직접 수행 효과로는 ◀실 직원들의 경상정비 기술력 향상, 휴일 및 야간 등 돌발상황 시 직원들의 경상정비 가능, 행정업무 감소로 직원의 효율적 운영, 점검 등 장비를 직접 대면 관리하게 됨에 따라 가동상태 수시파악 가능해졌고 무엇보다도 경상정비용역비 #원/연간을 절감할 수 있었다.

5. 향후 계획

- 담당직원의 설비에 대한 지식과 이해도를 높여 경상정비 직접 수행을 확대하여 ○○의 자체정비 기술력 제고

◆ 모범사례 대상(관련) 직원

소 속	직급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◀실	과장	A	#####	20##. #. #.	20##. #. #.

모범사례 추천서(2)

제 목 보유자금의 효율적 운영을 통한 이자수익 증대

시 행 부 서 ●실

모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

- ○○발전사업의 총 사업비는 자기자본 #%, 타인자본 #%로 구성되었으며, 총 #원의 PF대출금을 조달하여 사업을 추진하였다.
- 회사가 개설하는 일체의 예금계좌는 업무 종류별로 특정되어 대출약정서에 의해 약정된 계좌만을 개설할 수 있으며, 대리은행의 동의 없이는 예금, 적금 등 여하한 목적의 예치금 계정을 개설할 수 없다.
- 대출약정서에 의해 약정된 계좌는 사업운영상 그 목적에 따른 계좌를 각각 개설하여 운영되며, 개설되는 계좌는 대출약정서 약정내용에 따라 보통예금 또는 그와 유사한 기능의 요구불예금계정으로 특정되어 있어 모든 계좌는 보통예금으로 개설되었다.

2. 현상태(문제점)

- 대출약정서 계약조건을 준수하여 자금 입출금 관리를 수행 중, 초기 사업비 미집행 사내 유보금, 순이익 실현 현금 잉여현금 자산 등의 내부 보유자금이 점차 증가하고 있고, 상시 반복적으로 입출금이 발생하는 자금도 자금집행 기간 상이로 계좌에 보유하고 있는 기간이 각각 상이한 상황이나, 기존 대출 약정서의 계약내용에 따라 개설된 계좌는 모두 보통예금으로 개설되어 있어 이자수익을 기대하기 어려운 상황이었다.

3. 모범(개선) 내용

- 자금관리 업무 담당자는 개설된 계좌의 목적별로 입출금 관리 업무를 수행 중

계좌의 입출금 성격을 분석하여 단기간 입출금이 빈번한 계좌, 분기 단위로 반복되어 입출금이 발생하는 계좌, 장기간 입출금 발생이 없는 계좌 등 계좌별 특성에 따라 별도로 계좌를 관리하는 것이 효율적이라 판단하여 계좌종류를 구분하여 관리하는 방안을 검토하였다.

- 연간 사업계획서를 기반으로 자금의 입금/출금 특성을 분석하여 해당 계좌의 특성별로 단기/중기/장기로 구분하여 자금을 관리하는 방안을 제안하였다.
- 수시로 입출금이 반복되는 성격의 자금은 보통예금 계좌로 운영하고, 분기 정도의 기간으로 입출금이 발생하는 자금 종류와 대출약정서상 집행목적별로 구분하여 월간 단위로 이체하고 남은 잔여액을 상시로 예치하는 “잉여계정”은 MMDA(Money Market Deposit Account) 계좌로 운영하고, 장기간 집행이 없을 것으로 판단되는 여유자금과 대출약정서상 대출금 상환 완료시까지 의무적으로 보유하는 “부채상환적립금” 계정은 정기예금으로 운영하는 것으로 구분하여 운영하는 방안을 추진하였다.
- 자금업무 담당자는 개선 방안에 대해 적극적으로 내부의견을 개진하여 대리은행과 계좌개설 종류의 변경을 협의하였고, 대리은행은 보수적 업무 처리로 대출약정서 내용의 변경에 대해 소극적 입장을 견지하였으나 적극적인 협의를 통해 기존에 보통예금 계좌만 보유하는 것에서 계좌 목적별로 MMDA 계좌, 정기예금 계좌로 구분하여 계좌를 개설하는 것으로 대출약정서 내용을 변경한 후에 요구불예금 계좌와 투자수익 창출 계좌를 구분하여 운영 중이다.

4. 개선효과

- 자금업무 담당자는 소극적 관점에서 업무를 수행한다면 대출약정서 약정 내용을 준수하여 본인의 업무를 수행하기만 하면 본인의 업무수행에 과실이 없다고 생각할 수 있으나, 적극적인 업무자세로 임하여 효율적인 자금운용

방안을 연구하고 제안하여 실행함으로써, 정기예금 관리업무는 잦은 질권 업무가 발생되어 대리은행 담당자는 물론 본인의 업무량이 증가되어야 하는데도 불구하고 자금관리 리스크를 최소화 하는 수준에서 운영방식을 개선하였고, 대출약정서 내용에 따라 개설된 계좌를 그대로 유지하였다면 기대할 수 없는 초과 이자수익을 창출하고 있어 회사의 수익성 개선에 크게 기여하였다.

◆모범사례대상(관련)직원

소 속	직급	성명	사번	입사일	현보직일
●실	과장	B	#####	20##.##.##	20##.##.##